tecconcursos

Dir. Administrativo - Licitação_Contratos
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q7Kv5q

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793943

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

1) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos pela Lei n.º 14.133/2021, sob a forma de regulamentação específica a ser editada pelo Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103065

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

2) Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

Todas as normas da referida lei são de aplicação cogente por todos os entes federados, ressalvado o exercício legítimo do poder regulamentar em cada ente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2589289

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Âmbito de Aplicação (arts. 1º a 4º da Lei nº 14.133/2021)

3) Acerca de compras e contratações no setor público, julgue o item a seguir.

A concessão de uso de bens públicos, diferentemente do que ocorre na permissão de uso desses bens, deve obedecer à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4175955

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Engenharia Civil/2026
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

4) No que se refere à fiscalização de obras e serviços de engenharia e a definições pertinentes a essa atividade, julgue o item a seguir.

Na empreitada por preço unitário, a execução da obra ou do serviço é contratada por preço certo de unidades determinadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775366

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

5) Cláudio, servidor público lotado no setor de licitações do CNPq, recebeu de seu superior hierárquico a tarefa de instruir processo administrativo para contratação de mão de obra a fim de efetuar pequenos trabalhos, tendo sido estipulado preço certo para o contrato, que deverá incluir também o fornecimento de materiais.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte à luz da Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos, e da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública.

Cláudio deverá indicar o regime de contratação integrada, tendo em vista a necessidade de fornecimento de materiais pela contratada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2777811

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

6) Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Concorrência é a modalidade licitatória utilizada para a contratação de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844414

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

7) Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item que se segue.

Diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844422

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

8) A respeito de programação de obras e considerando, quando pertinente, a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

A medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas em uma obra caracteriza uma situação de sobrepreço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891154

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

9) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

O projeto básico de uma obra pública deve caracterizar os aspectos gerais da obra e conter soluções técnicas globais, de modo a permitir, por ocasião da elaboração do projeto executivo e à luz das investigações complementares, detalhamentos que resultem em reformulações no que diz respeito à qualidade, ao preço e ao prazo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891572

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

10) Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

O estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, compondo a fase de apresentação de propostas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891574

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

11) Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Requisitos da contratação e da estética do projeto arquitetônico são elementos previstos no termo de referência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985828

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

12) Com relação à contratação de obras e concessão de serviços de engenharia na esfera pública, considerando a atual legislação brasileira, julgue o próximo item.

O projeto básico de uma ponte rodoviária em uma estrada municipal deve se ater aos elementos suficientes à caracterização geral da obra, estabelecendo soluções globais com a flexibilidade necessária para permitir que o projeto executivo detalhe as soluções técnicas localizadas, tais como o tipo de fundação mais apropriado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985837

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

13) Julgue o próximo item, a respeito de conceitos, princípios e regras pertinentes a licitações de obras públicas.

Superfaturamento é o dano comprovado à administração pública; uma das hipóteses de ocorrência desse fato é a deficiência na execução de obras, que resulte na diminuição da sua segurança, qualidade ou vida útil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986249

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

14) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Anteprojeto é a peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076057

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

15) No que se refere à fiscalização de obras e serviços, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, o responsável pela fiscalização de uma obra pode autorizar a medição de determinados serviços que não tenham sido executados ou tenham sido concluídos parcialmente em determinado mês, desde que, no mês seguinte, ocorra a execução completa dos serviços medidos no mês anterior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076074

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

16) A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

No regime de contratação semi-integrada de uma obra pública, o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, além de executar os procedimentos necessários e suficientes para a entrega final da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3143962

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

17) Em relação a convênios e termo de referência, julgue o próximo item.

O proponente deverá apresentar o termo de referência previamente à celebração de convênio cujo objeto seja a execução de obras e serviço de engenharia, independentemente do regime de contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144970

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

18) Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

Serviços contínuos são aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, que pode ser prorrogado, desde que de forma justificada e pelo prazo necessário à conclusão do seu objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188842

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

19) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Trabalhos relativos ao gerenciamento de obras e serviços são classificados como serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3189294

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

20) A respeito das atividades de aquisição de materiais e elaboração de projeto básico e termo de referência para contratação de obras e serviços, bem como das atividades de fiscalização e acompanhamento de obras e serviços, julgue o próximo item.

O termo de referência é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, sendo nele registradas todas as opções tecnológicas consideradas possíveis para atender a determinada demanda, além dos diferentes critérios empregados na análise (como eficiência, custo, sustentabilidade) para a escolha da opção mais vantajosa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203025

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

21) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Na contratação por empreitada integral, caracteriza-se sobrepreço qualquer item unitário com valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2338704

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

22) Julgue o próximo item, relativo a processo administrativo no âmbito da administração pública, atos administrativos, licitações e contratos administrativos, poder de polícia e processo administrativo disciplinar.

De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, credenciamento é o procedimento seletivo prévio à licitação, cuja convocação é feita por edital e que se destina à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2340014

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

23) Determinada obra pública, licitada pela Lei n.º 14.133/2021 e contratada pelo regime de contratação semi-integrada, teve uma prorrogação de prazo de execução aceita pela fiscalização, com o devido acréscimo de administração local. Além disso, com objetivo de inovar tecnologicamente, a contratada pleiteou a alteração do projeto estrutural do prédio previsto no projeto básico, cuja solução foi considerada na matriz de riscos do contrato como uma obrigação de meio.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

No caso apresentado, a prorrogação do prazo de execução contratual sem a devida justificativa caracteriza situação de superfaturamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2588965

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

24) Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

A referida lei define licitação internacional como a licitação que é processada em território nacional com a participação de licitantes estrangeiros, ou cujo objeto contratual deve ser executado totalmente em território estrangeiro, ou na qual o agente de contratação é estrangeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2589300

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

25) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Os termos de referência devem estabelecer o prazo de entrega para os itens contratados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1938065

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

26) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que tratam de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

Essa peça técnica, denominada projeto básico, além de possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, assegura a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064787

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Definições (art. 6º da Lei nº 14.133/2021)

27) Em relação ao sistema de registro de preços (SRP), julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e a doutrina pertinente.

A ata de registro de preços é um documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775673

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

28) No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

A designação do fiscal do contrato pela autoridade competente deve recair sobre servidor ou empregado público do quadro permanente da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206577

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

29) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

Lei local pode estabelecer como condição para a participação no certame licitatório que a empresa licitante tenha fábrica ou sede na respectiva unidade federativa, sem que se infrinja o princípio da igualdade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2589313

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

30) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Entre as vedações aplicadas às contratações públicas inclui-se a distinção, por parte do agente público, quanto à sede dos licitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980488

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

31) Durante a execução de uma obra pública pelo regime de contratação integrada, a construtora solicitou aditivo contratual fruto de erros de projeto básico. Também pleiteou a dilação do prazo de execução, pois as condições climáticas no período impactaram significativamente as atividades de campo. Além disso, determinou a mudança do fiscal técnico, pois ele estava divergindo demasiadamente das decisões técnicas do engenheiro construtor.

A partir das informações precedentes e de acordo com a legislação vigente, julgue o item subsecutivo.

Por ser uma nomeação em comum acordo, a contratada tem direito à troca da fiscalização nos casos de divergência técnica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150799

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Agentes Públicos (arts. 7º a 10 da Lei nº 14.133/2021)

32) À luz da Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

A designação de agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da lei em referência caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que, entre outros critérios, indicará, necessariamente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública para desempenhar as referidas funções.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3348867

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

33) Com base no Decreto n.º 11.878/2024, que dispõe sobre o credenciamento de licitantes, e na IN/SEGES/ME n.º 73/2022, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto na forma eletrônica, julgue o próximo item.

Na realização de licitação pelo critério do menor preço ou do maior desconto, a fase de apresentação de propostas e lances sucede a de divulgação do edital de licitação, e a fase de habilitação antecede a de julgamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3373937

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

34) Acerca de licitações e contratos administrativos (Lei n.º 14.133/2021), improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992), responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas (Lei n.º 12.846/2013), processo administrativo federal (Lei n.º 9.784/1999) e classificação dos serviços públicos, julgue o item a seguir.

Os atos praticados em processo licitatório são públicos, com exceção daqueles cujo sigilo seja necessário em razão de conterem informações estratégicas empresariais de concorrentes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514022

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

35) A respeito do portal de compras do governo federal, julgue o item seguinte, considerando a Lei n.º 14.133/2021.

A ferramenta eletrônica de planejamento e gerenciamento de contratações, disponibilizada no portal de compras do governo federal, viabiliza a elaboração e a publicidade do plano anual de contratações, que passou a ser obrigatório após a publicação da Lei n.º 14.133/2021.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779681

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

36) A respeito de licitações e contratos administrativos, à luz da Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

No âmbito do processo de licitação, a fase de habilitação precede a fase de julgamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992742

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

37) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

Nas licitações públicas, a participação de pessoa jurídica em consórcio depende de autorização expressa no edital do certame.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079342

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

38) Julgue o item subsequente quanto à Lei de Improbidade Administrativa, ao controle da atividade financeira do Estado, à Lei n.º 14.133/2021 e à Instrução Normativa do TCE/AC n.º 12/2016.

Quando considerar conveniente, o órgão licitante poderá realizar a análise e avaliação da conformidade da proposta, na fase de julgamento, em relação ao licitante provisoriamente vencedor do processo licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103057

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

39) Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

A obrigatoriedade de aplicação das normas da lei em apreço não significa obediência irrestrita a todos os formalismos dela decorrentes, de modo que, em certas situações, o atingimento da finalidade da lei pode coexistir com a inobservância de alguns de seus preceitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202201

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

40) No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Não se admite aposição de sigilo em relação aos atos praticados em processo licitatório, podendo haver apenas o diferimento da publicidade quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1906146

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logistica, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

41) Julgue o seguinte item, relativo ao disposto na legislação sobre o pregão e o sistema de registro de preços.

A modalidade de pregão foi considerada inovadora ao instituir o momento de habilitação na fase final do processo licitatório, após a competição entre os participantes, anteriormente ao adjudicatário ser convocado para assinar o contrato. Essa sequência passou a ser a regra para as demais modalidades de licitação.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150801

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

42) À luz da Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

A lei prevê, em regra, sete etapas sequenciais do processo de licitação, o qual se inicia na fase preparatória e se encerra na fase de homologação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2151038

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Objetivos, Fases e Formalidades (arts. 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021)

43) Acerca dos aspectos de licitações e dos bens públicos no que se refere a materiais e estoques, julgue o item seguinte.

Na fase de habilitação de um processo licitatório, o órgão licitante poderá realizar a avaliação da conformidade da proposta para comprovar a aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico, desde que previsto em edital.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3832411

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

44) A respeito de aspectos pertinentes à fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão, no edital, de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data de apresentação da proposta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3965333

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Engenharia Civil/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

45) Acerca do estudo preliminar, da engenharia de custos, da viabilidade, do planejamento e do controle das construções, julgue o item subsecutivo.

A especificação do objeto do estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, desde que demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e de qualidade almejados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3271544

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

46) Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na legislação e na jurisprudência do STF.
Independentemente do prazo de duração dos contratos administrativos, é obrigatório que neles seja estabelecido índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data de assinatura do contrato, admitindo-se mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775682

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

47) A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

No processo licitatório para aquisição de bens, o valor estimado é definido com base no menor preço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795226

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

48) Em um contrato público regido pela Lei n.o 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

O edital de licitação poderia definir duas possíveis datas-bases para o reajustamento de preço do projeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844423

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

49) A respeito de programação de obras e considerando, quando pertinente, a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

O BDI corresponde ao valor das despesas diretas e do lucro da empresa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891153

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

50) A Lei n.º 14.133/2021 estabelece o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) como parâmetro para a estimativa do custo da contratação. Acerca desse sistema e das boas práticas de orçamentação, julgue o item seguinte.

O referido sistema divulga periodicamente relatórios com composições de custos de diversos serviços da construção civil, podendo o preço correspondente ser estimado mediante o acréscimo de bonificações e despesas indiretas (BDI) — valor percentual que computa o lucro e as despesas indiretas, como administração central, despesas financeiras e imposto de renda.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891573

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

51) Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

O posicionamento conclusivo a respeito da adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina deverá estar descrito no estudo técnico preliminar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891575

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

52) Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Requisitos da contratação e justificativas para o parcelamento ou não da contratação são elementos previstos no estudo técnico preliminar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986252

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

53) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão, no edital de licitação, de índice de reajustamento de preço com data-base vinculada à data de apresentação da proposta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074993

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

54) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas licitações de serviços contínuos, o reajustamento será feito pelo critério de repactuação quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186560

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/Inspetor da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

55) Acerca do exercício da função pública pelos agentes públicos e de princípios e procedimentos relativos à licitação pública, julgue os itens seguintes.

Com base no princípio da isonomia e da economicidade, a administração pública pode, nas compras, dar preferência para bens manufaturados que atendam a normas técnicas brasileiras, ainda que a capacidade de produção desses bens seja inferior à quantidade que se pretenda adquirir, desde que esteja previsto no edital que a compra da quantidade complementar de bens será feita por outro fornecedor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188844

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

56) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Nas contratações de obras de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202331

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MT/TRE MT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

57) No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

A referida lei faculta à administração pública exigir, no edital de licitação, conforme disposto em regulamento, que um percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por oriundos ou egressos do sistema prisional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1980490

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

58) Durante a execução de uma obra pública pelo regime de contratação integrada, a construtora solicitou aditivo contratual fruto de erros de projeto básico. Também pleiteou a dilação do prazo de execução, pois as condições climáticas no período impactaram significativamente as atividades de campo. Além disso, determinou a mudança do fiscal técnico, pois ele estava divergindo demasiadamente das decisões técnicas do engenheiro construtor.

A partir das informações precedentes e de acordo com a legislação vigente, julgue o item subsecutivo.

Por se tratar de contratação integrada, a autoria do projeto é da construtora, não cabendo aditivos contratuais fruto de erro de projeto, como no caso hipotético.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2029918

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

59) Com base na Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item seguinte.

O estudo técnico preliminar pode ser dispensado para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, desde que sejam atendidas as exigências legais para tanto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3915367

CEBRASPE (CESPE) - TUD (UDESC)/UDESC/Administrador/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

60) A respeito das licitações, considerando o disposto na Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Admite-se a utilização do pregão como modalidade licitatória voltada à seleção de leiloeiro oficial pela administração pública, devendo ser adotado o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969780

CEBRASPE (CESPE) - AudCE (TCE RN)/TCE RN/Direito/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

61) Em relação às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item seguinte.

O diálogo competitivo somente pode ser utilizado quando o objeto a ser contratado envolver, simultaneamente, as três seguintes condições: inovação tecnológica; inexistência de soluções disponíveis no mercado para atender a necessidade do contratante; e capacidade da administração pública de definir, com precisão suficiente, as especificações técnicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3313793

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

62) A respeito de modalidades licitatórias, julgue o item subsequente.

Inovação da Lei n.º 14.133/2021, o diálogo competitivo consiste em modalidade licitatória à qual se impõe a obrigatoriedade de previsão, em edital, dos critérios para pré-seleção dos licitantes, devendo ser admitidos todos os interessados que preencham os requisitos objetivos estabelecidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495829

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

63) Com fundamento na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, licitações, parceria público-privada, controle e poderes da administração e improbidade administrativa.

Concorrência, leilão, concurso, pregão e diálogo competitivo são modalidades de licitação previstas na Lei n.º 14.133/2021, sendo defeso ao gestor público combiná-las.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076042

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

64) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, o pregão é uma modalidade de licitação que pode ser usada para a contratação de obras, sendo obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns; nesse caso, o critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206674

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

65) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

Na modalidade de licitação leilão, não é exigido registro cadastral prévio, não há fase de habilitação e a homologação deve ocorrer assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2639147

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Elétrica/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

66) Em relação às licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

O diálogo competitivo consiste em modalidade de licitação prevista para a contratação de objeto que envolva inovação tecnológica, considerando-se a impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; a impossibilidade de as especificações técnicas definidas com precisão pela administração; ou, ainda, outras hipóteses julgadas necessárias pelo agente público, desde que devidamente fundamentadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2639150

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Elétrica/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

67) Em relação às licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Aplica-se a modalidade pregão à contratação de serviço comum de engenharia, que é considerado todo serviço de engenharia que tenha por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho de qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1906139

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logistica, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

68) Julgue o próximo item, a respeito da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 14.133/2021.

Na Lei n.º 14.133/2021, são contempladas duas novas modalidades que não estavam disponíveis no texto da lei anterior: o pregão e o diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208587

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

69) De acordo com o que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e alterações, a Lei n.º 14.133/2021 e a Lei n.º 10.520/2002, julgue o item a seguir.

O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação na qual se admite a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão de contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4184552

CEBRASPE (CESPE) - GECT (FAPEAL)/FAPEAL/Administração/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

70) Com base na legislação vigente aplicável às licitações públicas, julgue o item que se segue.

Em licitação realizada na modalidade pregão, caso o critério de julgamento adotado seja o de maior desconto, os licitantes deverão apresentar propostas que contenham, necessariamente, os respectivos valores absolutos decorrentes da aplicação do desconto ofertado, sendo vedada a formulação de propostas apenas em termos percentuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891156

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

71) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Em um pregão cujo objeto envolva serviço comum de engenharia de manutenção predial, caso a administração não disponha de previsão precisa dos quantitativos demandados, admite-se como critério de julgamento o maior desconto ofertado pelas empresas licitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891158

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

72) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Na contratação de um projeto básico de engenharia, com valor estimado em R$ 500.000, o julgamento por técnica e preço deverá, obrigatoriamente, considerar a proporção de 70% de valoração da proposta técnica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985842

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

73) Julgue o próximo item, a respeito de conceitos, princípios e regras pertinentes a licitações de obras públicas.

O critério de julgamento de maior desconto é aplicável à contratação de obra na modalidade de concorrência e deve ter como referência o valor médio dos preços apresentados pelas licitantes habilitadas a participar da etapa de abertura das propostas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076075

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

74) A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

A licitação na modalidade maior desconto é aquela em que o certame é vencido pela licitante que apresentar o maior desconto em relação ao preço estimado pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3143085

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

75) No que se refere à gestão de resultados na produção de serviços públicos, às convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, ao paradigma do cliente e à sustentabilidade pública, julgue o próximo item.

As licitações são importantes mecanismos de estímulo à sustentabilidade econômica, social e ambiental, pois os critérios econômicos de melhor preço asseguram contratações sustentáveis na administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3915365

CEBRASPE (CESPE) - TUD (UDESC)/UDESC/Administrador/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

76) A respeito das licitações, considerando o disposto na Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Havendo, no procedimento licitatório, alternativamente à opção de compra, a possibilidade de locação dos bens, esta deverá ser preferencialmente adotada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3606579

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

77) No que concerne a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas compras realizadas pela administração pública, é vedada a adoção do parcelamento quando o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793898

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

78) Com referência a aquisições públicas e governança, julgue o item seguinte.

No Brasil, a vigente legislação de compras determina que, ao se executar indiretamente serviços de engenharia, pode-se adotar o regime por preço unitário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2340020

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

79) Determinada obra pública, licitada pela Lei n.º 14.133/2021 e contratada pelo regime de contratação semi-integrada, teve uma prorrogação de prazo de execução aceita pela fiscalização, com o devido acréscimo de administração local. Além disso, com objetivo de inovar tecnologicamente, a contratada pleiteou a alteração do projeto estrutural do prédio previsto no projeto básico, cuja solução foi considerada na matriz de riscos do contrato como uma obrigação de meio.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Por se tratar de inovação tecnológica em uma contratação semi-integrada, a contratada tem liberdade para alterar a solução estrutural apresentada no projeto básico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1938070

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

80) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que tratam de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

A sistemática de medição e pagamento dessa obra será, preferencialmente, feita por preços unitários, associada à execução de quantidades de itens unitários vinculadas ao cronograma físico-financeiro constante do projeto executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041249

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Divulgação do Edital de Licitação (arts. 53 a 54 da Lei nº 14.133/2021)

81) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

No caso de contratação de baixa complexidade realizada por município, poderá ser dispensada a análise jurídica caso haja autorização da autoridade jurídica máxima competente e sejam utilizadas minutas de editais e instrumentos de contrato previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3313581

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

82) Julgue o item subsecutivo, relativo a anulação, revogação, sanções e recursos administrativos no âmbito das licitações e contratações públicas.

Suponha que, durante o curso de um processo licitatório, quase na fase de assinatura do contrato com o licitante vencedor, tenha sido constatado que, equivocadamente, a administração licitante não havia indicado os créditos orçamentários que dariam suporte ao pagamento das parcelas contratuais que venceriam naquele exercício. Nessa situação, a autoridade competente deverá revogar o certame.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3342502

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

83) No que se refere às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, deve-se exigir garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775681

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

84) A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

Ainda que não tenha ocorrido fato superveniente, a autoridade competente poderá revogar o processo licitatório por conveniência e oportunidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795235

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

85) Segundo o edital de licitação de uma obra pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, as empresas licitantes deveriam estar registradas no CREA, e a experiência de cada empresa deveria ser demonstrada mediante a apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional. Uma das licitantes alegou que, apesar de não ter registro no CREA, possuía entre seus colaboradores engenheiros habilitados para executar o contrato, detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Após o processo licitatório, na execução do respectivo contrato, os profissionais apresentados na fase de habitação que forem aprovados pela contratante deverão participar da execução da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891159

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

86) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

A comprovação da qualificação técnico-profissional para a execução de obras e serviços de engenharia com características semelhantes à do objeto contratado poderá ser feita por meio de certidões de acervo técnico emitidas pelo conselho profissional competente ou por meio de provas alternativas, previstas no edital de licitação, de que o profissional possui o conhecimento técnico e a experiência requeridos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039213

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

87) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

A verificação da conformidade das propostas pode ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039214

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

88) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

Pode-se exigir, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, limitada a 5% do valor estimado para a contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144945

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

89) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, será obrigatória a vistoria prévia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2214954

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

90) Acerca dos procedimentos relacionados a licitações e pregão eletrônico, julgue o próximo item.

Para se proceder à qualificação técnica de pessoa física ou jurídica em casos de habilitação em certames, exige-se a apresentação de comprovação de atividade com delimitação de tempo (preferencialmente os últimos cinco anos) e local específico da experiência prévia, caso o fator geográfico seja relevante para a prestação do serviço ou a construção de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4225721

CEBRASPE (CESPE) - ATR - ECiv (DER AL)/DER AL/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

91) Com relação à aquisição de bens e serviços, julgue o item seguinte, à luz da Lei n.º 14.133/2021.

Configura hipótese legal de dispensa de licitação a contratação de empresas de notória especialização para elaboração de pareceres, perícias e avaliações em geral, concernentes a obras e serviços de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3341687

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

92) Julgue o seguinte item, acerca de organização administrativa, atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos e licitações.

A licitação é dispensável no caso de contratação de profissional técnico de notória especialização para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3355237

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

93) À luz do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, julgue o item a seguir.

A dispensa de licitação em projetos de pesquisa e desenvolvimento é a principal estratégia para redução de custos, pois possibilita a simplificação dos processos e a redução significativa dos custos operacionais e administrativos, tornando-se a melhor opção para todas as etapas de um projeto.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3375543

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

94) Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Em casos de emergência ou de calamidade pública, é dispensável a licitação para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de seis meses, contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3375546

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

95) Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Os contratos celebrados, por meio de contratações diretas por inexigibilidade de licitação, com empresas de notória especialização para elaboração de estudos técnicos ou projetos executivos poderão prever cláusula de subcontratação de empresas para execução de parte do objeto contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3493264

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

96) De acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte, acerca das licitações públicas.

Nas hipóteses do processo de contratação direta, poderá ser realizada a comprovação, a qualquer momento, da compatibilidade dos preços praticados pelo contratado com os valores praticados no mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3548546

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 3/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

97) Com base nas legislações aplicáveis à governança de TI, julgue o item seguinte.

Considere que o comando da Polícia Federal tenha solicitado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) a aquisição urgente de um sistema avançado para quebrar senhas e descriptografia de dispositivos eletrônicos paracomunicação em operações estratégicas e fronteiriças do Brasil. Considere, ainda, que a aquisição se ampara em uma ameaça iminente de ciberataques identificada pela PF que poderia comprometer a segurança nacional, de acordo como o estabelecido pelo Ministro de Estado da Defesa. Nessa situação hipotética, conforme a Lei n.º 14.133/2021, a PF poderia realizar a aquisição em apreço por meio de contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793963

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

98) No que se refere às normas de licitação e contratos administrativos previstas na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A locação, pela administração pública, de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração pública cujas características ou necessidades de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha configura hipótese de dispensa de licitação segundo a Lei n.º 8.666/1993, ao passo que figura como causa de inexigibilidade de licitação na Lei n.º 14.133/2021.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795526

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

99) Julgue o item subsequente, a respeito de contratação direta de obras e serviços de engenharia e arquitetura, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública.

Desde que caracterizada a inviabilidade de competição e demonstrada notória especialização, é permitida a contratação por inexigibilidade de projetos básico e executivo de obras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854344

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

100) Quanto à delegação dos serviços públicos, ao controle da administração pública e à contratação sem licitação, julgue o item a seguir.

Cabe contratação direta de fornecedor da administração pública, mediante dispensa de licitação, quando a competição for inviável para o objeto do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854622

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

101) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854625

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

102) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

É inexigível a licitação que tenha por objeto a aquisição de objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que tal aquisição seja inerente às finalidades do órgão ou compatível com elas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039364

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

103) A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

No caso de locação, a certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis é requisito para contratação por inexigibilidade de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103063

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

104) Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

Os casos de dispensa de licitação previstos na lei em comento não são, em princípio, passíveis de interpretação ampliativa ou de outros mecanismos hermenêuticos para ampliar o alcance da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1906144

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logistica, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

105) Com base na lei de licitações e contratos administrativos vigente no Brasil, julgue o item a seguir.

Configura-se transgressão disciplinar a contratação direta devido à inexigibilidade de licitação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de profissionais da área de propaganda.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775677

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

106) No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

É vedada a concessão de direito de preferência em caso de venda de imóveis do patrimônio público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934983

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

107) Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 en.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A alienação de bem imóvel pertencente a autarquia ou fundação prescinde de autorização legislativa, estando condicionada a prévio procedimento licitatório na modalidade leilão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935147

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

108) No que diz respeito aos bens, aos serviços e às obras municipais, bem como ao poder de polícia dos municípios, julgue o item subsequente.

No município de Maceió, os bens públicos de natureza imobiliária somente podem ser alienados mediante licitação, desde que comprovado o interesse público, por previsão expressa na lei orgânica municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079253

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

109) Com base nas disposições da Lei n.º 13.709/2018 e da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item.

Investidura consiste na aquisição, pelo poder público, mediante dispensa de licitação, de parte de imóvel lindeiro a obra pública, por necessidade de conclusão da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3965099

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE RN)/TCE RN/Arquivologia/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

110) No que se refere à contratação de bens e serviços, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e a IN n.º 5/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Em processos licitatórios, o credenciamento caracteriza-se como o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por edital, destinado à análise das condições de habilitação dos interessados na execução do objeto a ser contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3315030

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

111) Em relação ao processo administrativo, ao sistema de registro de preços, aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

É vedado o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, quando for a primeira licitação para o objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3342497

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

112) No que se refere às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

O credenciamento, a pré-qualificação, a adjudicação e o sistema de registro de preços constituem procedimentos auxiliares dos processos licitatórios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3348467

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

113) A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Nos casos de contratações simultâneas em condições padronizadas, a administração pública deverá utilizar o credenciamento, haja vista a sua vantajosidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3546918

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

114) A respeito de licitação, julgue o próximo item.

O sistema de registro de preços consiste em modalidade de licitação destinada a registrar formalmente os preços de bens e serviços para futuras contratações.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206498

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

115) Com base na Lei n.º 8.429/1992, na Lei n.º 9.784/1999 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Ao Tribunal Superior Eleitoral é defeso aderir a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421668

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

116) Julgue o item que se segue, pertinentes aos procedimentos auxiliares das licitações e contratações dispostos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

No procedimento de credenciamento, a administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, o edital de chamamento, de modo a permitir o cadastramento anual de novos interessados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064786

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

117) Em relação ao sistema de registro de preços (SRP), julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e a doutrina pertinente.

O SRP é uma modalidade de licitação que objetiva registrar os preços de fornecedores para futura contratação pelo poder público.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1718497

CEBRASPE (CESPE) - AFFE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/Jurídica/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

118) O SRP consiste em conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras. Acerca do Sistema de Registro de Preços, julgue o item seguinte.

O Sistema de Registro de Preços poderá ser usado quando, pelas características do bem ou serviço, salvo os de engenharia, houver necessidade de contratações frequentes, ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4173502

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Direito/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

119) Julgue o item que se segue, com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Nos convênios e instrumentos congêneres firmados entre entes públicos ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos, há, tal como nos contratos administrativos típicos, contraposição de interesses e remuneração do contratado pela execução de objeto em favor da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3313562

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

120) Considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Suponha que um ente público tenha comprado, mediante dispensa de licitação em razão do valor, um curso de capacitação *online*, destinado à atualização profissional de dois servidores. Nesse caso, o instrumento de contrato não é obrigatório e pode ser substituído por outro instrumento hábil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3348520

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

121) A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

A recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela administração pública caracterizará, em todos os casos, o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará o adjudicatário à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3348785

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

122) Acerca da padronização dos procedimentos de contratação, da sustentabilidade nas contratações e da política de governança e gestão das contratações no âmbito da justiça do trabalho, julgue o item seguinte.

A fim de garantir a transparência do processo licitatório, o edital de licitação deve prever as obrigações do contratante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3375230

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

123) Acerca de programação e controle de obras e da análise e interpretação de documentação técnica, julgue o item a seguir.

Será obrigatório à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795227

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

124) Em um contrato público regido pela Lei n.o 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

Nas condições mencionadas, a primeira medição reajustada deverá ocorrer em 2024.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795228

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

125) Em um contrato público regido pela Lei n.º 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

Independentemente da data-base, a contratada só passará a ter direito a reajustamento após completar 12 meses de execução do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142992

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

126) Acerca das diretrizes orçamentárias, do SIAFI, das despesas públicas, das modalidades de licitação pública, dos contratos e das compras, julgue o item seguinte.

Os contratos formalizados com órgãos da administração pública devem ter forma escrita e ser sempre mantidos à disposição do público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1439160

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

127) Observadas as exigências administrativas que devem anteceder o contrato jurídico, determinado órgão da administração pública, em razão de reforma em seu edifício-sede, alugou o imóvel de Joana, o único localizado ao lado da sede e com preço acessível, pelo prazo de doze meses. Passados quatro meses, a obra foi concluída e o órgão público desocupou a propriedade e rescindiu o contrato unilateralmente, sob o argumento de que a finalidade do interesse público fora atingida, e sem considerar, portanto, a concordância de eventuais particulares prejudicados, o que frustrou os planos financeiros de Joana.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando as regras relacionadas aos atos e contratos administrativos e a legislação pertinente.

A relação contratual de Joana com o órgão público é classificada pela doutrina como contrato da administração que tem paralelo no direito privado, não se confundindo com ato administrativo, e pode impor punições aos agentes públicos que agem de modo ímprobo no trato da coisa pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3348443

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

128) A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Em se tratando de contratação de obras, serviços ou fornecimentos, deverá ser prevista em edital a prestação de garantia, cuja modalidade deverá ser selecionada pelo contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854624

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

129) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O prazo de vigência da apólice do seguro -garantia não poderá ser superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891155

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

130) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Conforme estabelece a Lei n.º 14.133/2021, é obrigatória em obras de engenharia a exigência de garantias do licitante para assegurar a plena execução do objeto, expressas no edital e formalizadas no contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188845

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alocação de Riscos (art. 103 da Lei nº 14.133/2021)

131) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

A matriz de riscos é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes, sendo obrigatória na contratação de todas as obras públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3606583

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

132) No que concerne a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Admite-se a celebração de contratos administrativos com prazo indeterminado nos casos em que a administração pública seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854629

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

133) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

A vigência máxima do contrato para operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação é de 15 anos ao passo que é de 5 anos a vigência máxima do aluguel de equipamentos bem como a da utilização de programas de informática.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144960

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

134) Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

A administração pública pode celebrar contratos com prazo de até 4 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3832410

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

135) A respeito de aspectos pertinentes à fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração pública, a licença prévia, quando cabível, deverá ser obtida após a publicação do edital e antes do início das obras pelo contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3945292

CEBRASPE (CESPE) - AProj (AgSUS)/AgSUS/"Administração, Recursos Humanos e afins"/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

136) No que diz respeito à gestão de contratos, julgue o item a seguir.

O gestor do contrato atua no acompanhamento técnico da execução contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3945295

CEBRASPE (CESPE) - AProj (AgSUS)/AgSUS/"Administração, Recursos Humanos e afins"/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

137) Em relação à fiscalização de contratos, julgue o item abaixo.

O fiscal é responsável pelo controle administrativo, prazos, pagamentos e aditivos contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4249256

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Administração/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

138) À luz da Lei n.º 14.133/2021 e das demais normas regulamentadoras da licitação pública, julgue o item a seguir, acerca de licitações, compras e contratos administrativos.

Nas contratações de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, o contratado poderá optar por qualquer um dos tipos de garantia previstos na Lei n.º 14.133/2021.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3437498

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

139) Acerca da gestão de contratos e convênios nas organizações públicas, julgue o item a seguir.

O fiscal do contrato deve informar a seus superiores, em até trinta dias, situação que demande decisão ou providência que ultrapasse sua competência, para a adoção das medidas convenientes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3444149

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Transferência de Tecnologia e Comunicação/Gestão de Instrumentos de Parcerias e Negócios/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

140) Acerca de gestão e fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Se, em determinado contrato no qual uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) é a contratante, for comprovado falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução do contrato, então, em que se pese o contratado ser responsável pelos referidos encargos trabalhistas, nesse cenário a ICT poderá responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844430

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

141) O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Como nas construções de prédios a quantidade de serviços a serem subcontratados é significativa, é justificável a ampliação do percentual de subcontratações previsto em edital.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855167

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

142) A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

É permitida a contratação de empresa especializada para substituição do fiscal do contrato, desde que ela assuma a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076050

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

143) No que se refere à fiscalização de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Conforme disposto na Lei n.º 14.133/2021, em caso de ordem de paralisação ou suspensão do contrato de uma obra, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente ao que a obra ficar paralisada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188840

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

144) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Nas contratações de obras com ordem de paralisação superior a um mês, o contratado deverá divulgar aviso público de obra paralisada

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1938074

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

145) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que tratam de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

Caso haja ordem de paralisação desse contrato por parte do ente público, o cronograma de execução do contrato administrativo poderá ser prorrogado por meio de um aditivo contratual de prazo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3922127

CEBRASPE (CESPE) - TUD (UDESC)/UDESC/Engenheiro Eletricista/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

146) Uma empresa contratada por licitação para executar o serviço de expansão de uma subestação está com 95% dos serviços de instalações de cabos de $120\ \mathrm{mm}^2$ concluídos para o mês corrente de medição. Nesse cenário, foi identificada a necessidade de aumento de 10% da quantidade desses mesmos cabos contidos na planilha, em virtude de alterações do traçado de lançamento dos condutores.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item subsecutivo.

Se a empresa tivesse instalado todo o quantitativo necessário para o cumprimento do traçado completo do circuito de $120\ \mathrm{mm}^2$ no mês corrente, a fiscalização somente poderia autorizar o pagamento dos 10% de acréscimo após a celebração do termo aditivo, ainda que houvesse uma alteração quantitativa de planilha.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4251697

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Engenharia Civil/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

147) Foi firmado com a administração pública direta um contrato de obras e serviços de engenharia relacionado a ampliação e reforma do Centro de Atendimento ao Usuário – Unidade Sul, no valor de R$ 802.750, montante inferior ao orçamento-base da administração, que era de R$ 845.000. Após firmado o contrato, a ser executado conforme as diretrizes de empreitada por preço unitário, houve uma alteração contratual para acréscimo de novo item de serviço, não previsto na planilha orçamentária do contrato. O serviço contemplado no aditivo consistia na execução de passeio (calçada), com concreto moldado *in loco,* usinado, com acabamento convencional e espessura de 8 cm. Para esse serviço, o quantitativo considerado no aditivo contratual é de 300 m^2, com custo referencial para o serviço na data do aditamento (março de 2025) de R$ 80/m^2.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se seguem.

A alteração contratual em questão pode ser formalizada unilateralmente pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3252325

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

148) Julgue o item a seguir, considerando a formalização de aditivos contratuais no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

Em situações excepcionais, desde que devidamente justificado, o contratado poderá executar serviços demandados pela Administração anteriormente à formalização de termo aditivo contratual que os contemple.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779679

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

149) A respeito de licitações e contratos administrativos, à luz da Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

Os preços contratados deverão ser alterados caso haja, após a apresentação da proposta, a criação ou extinção de tributos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844428

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

150) O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Caso fique comprovado tecnicamente que a fundação em sapatas é inadequada, a mudança de solução de projeto deve ser realizada por aditamento contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844429

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

151) O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Havendo comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro contratual por caso fortuito ou força maior, a antecipação de data-base de reajuste é o procedimento mais adequado para reequilibrar contratos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844477

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

152) Um órgão da administração pública lançou edital de licitação para a contratação de empresa para a execução de obra rodoviária, em pavimento rígido, no valor global estimado em R$ 30 milhões. Três empresas especializadas inscreveram-se na licitação, tendo apresentado as seguintes propostas de preço global:

empresa A: R$ 21 milhões;
empresa B: R$ 22 milhões;
empresa C: R$ 23 milhões.

As três empresas apresentaram toda a documentação exigida no edital e foram consideradas habilitadas a participar do certame. Após o julgamento das propostas e homologação do resultado da licitação, a empresa vencedora foi contratada pela administração para executar os serviços.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, com base na legislação e normativos que disciplinam a fiscalização e controle de execução de obras e serviços rodoviários e respectivos editais de licitação e contratos.

No caso de aditivo contratual decorrente de aumento da extensão da rodovia, motivado unilateralmente e justificado pela administração, a empresa contratada para executar os serviços fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até R$ 5,25 milhões no valor do contrato atualizado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854626

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

153) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

O reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro pela administração pública poderá ocorrer depois de extinto o contrato administrativo, desde que o pedido tenha ocorrido na vigência da avença e que o pagamento da indenização observe a ordem cronológica dos precatórios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854628

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

154) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

A correção monetária, o reajuste ou a repactuação de preços provocada por fato imprevisível podem ser registrados por apostilamento nos contratos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985769

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

155) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;
- mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;
- reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;
- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;
- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

A mudança de data-base de reajuste está prevista na legislação vigente como uma das condições de alteração contratual unilateral pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076037

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

156) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

O contrato de uma obra de reforma de um edifício público poderá ser alterado tanto quantitativa quanto qualitativamente, de forma unilateral, pela administração pública, desde que as alterações não transfigurem o objeto da contratação e observem o limite de acréscimos e supressões de 50% do valor contratado atualizado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076044

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

157) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

Como regra geral, a execução de um serviço na obra deve possuir lastro contratual e as alterações contratuais, mediante formalização de aditivos de serviços, devem ocorrer antes da autorização e execução dos serviços na obra, ainda que não haja pagamento antecipado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076080

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

158) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

Quando constatada a necessidade de modificação do regime de execução de uma obra pública, decorrente de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos originalmente avençados, o contrato poderá ser alterado unilateralmente pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076081

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

159) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de necessidade de aditamento para término de uma obra pública dentro dos limites legais, os preços unitários dos itens a serem acrescentados e não previstos no contrato serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores apresentados pelo contratado e o do orçamento-base da administração sobre os preços de referência vigentes na data do aditamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081345

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

160) Julgue o próximo item, relativo a emissão de ART e análise de documentação técnica para a concessão de aditivos contratuais.

Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, poderão ser concedidas alterações dos valores contratuais, por ocorrência de evento superveniente alocado na respectiva matriz de riscos como de responsabilidade da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144950

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

161) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Reajustamento é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192091

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

162) Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Os limites estabelecidos na Lei n.º 14.133/2021, concernentes às alterações decorrentes de supressões no objeto contratual, poderão ser ultrapassados, por consenso entre as partes, desde que não transfigurem o objeto da contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192092

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

163) Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Os contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 poderão ser alterados unilateralmente pela administração pública, quando for necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198716

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

164) A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

O regime de execução dos contratos administrativos permite à administração pública formalizar, unilateralmente, alterações qualitativas, a exemplo daquelas que implicam modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos propostos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2340011

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

165) No contrato de uma obra pública, o cronograma físico-financeiro previa a execução orçamentária de 10 milhões de reais no presente ano. A contratada realizou até o momento, no corrente ano, 6 milhões de reais em serviços, quando houve um corte orçamentário de 2 milhões de reais.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Em razão do cronograma contratual preexistente ao corte orçamentário, a fiscalização poderá manter a execução dos 4 milhões de reais remanescentes no corrente ano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2152367

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

166) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

Em regra, no regime de contratação integrada, mesmo em se tratando de serviços relevantes e erros significativos, não são permitidos aditivos de acréscimos nem de supressões, por variação de quantitativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855160

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

167) A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

A prerrogativa de a administração pública extinguir unilateralmente o contrato não prevalece em caso de falta leve do contratado, a exemplo do desatendimento das determinações regulares do fiscal do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076088

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

168) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de uma obra pública recém-concluída que apresente vazamento no sistema hidráulico, comprovadamente ocasionado por má-fé de um empregado, o contratado está desobrigado de corrigir o defeito a suas expensas, devendo a administração arcar com essa despesa, movendo ação regressa contra aquele empregado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3189293

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

169) A respeito das atividades de aquisição de materiais e elaboração de projeto básico e termo de referência para contratação de obras e serviços, bem como das atividades de fiscalização e acompanhamento de obras e serviços, julgue o próximo item.

O recebimento provisório de obras e serviços contratados é feito de forma sumária pelo responsável por seu acompanhamento e por sua fiscalização, com posterior verificação de conformidade com as exigências contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514016

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

170) Uma empresa contratada para a execução de um auditório constatou que parte da mobília prevista no objeto de licitação é de fornecimento exclusivo, sendo sua produção realizada unicamente por meio de encomenda, com prazo de produção e entrega estimada de 90 dias. Como requisito para formalização do pedido e início da produção, a fabricante exige pagamento antecipado correspondente a 50% do valor total dos itens. Diante dessa exigência, que envolve um desembolso significativo, o preposto da contratada formalizou ao gestor do contrato solicitação para medição e antecipação do pagamento referente à entrada de 50% demandada pela fabricante. O gestor do contrato analisou o edital de licitação e seus anexos e constatou que não havia sido prevista condição envolvendo antecipações de pagamento.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, à luz da Lei n.º 14.133/2021.

O gestor do contrato, caso tenha apresentado garantia adicional, específica para os casos de antecipação de pagamento, poderá aprovar de imediato o boletim de medição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514017

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

171) Uma empresa contratada para a execução de um auditório constatou que parte da mobília prevista no objeto de licitação é de fornecimento exclusivo, sendo sua produção realizada unicamente por meio de encomenda, com prazo de produção e entrega estimada de 90 dias. Como requisito para formalização do pedido e início da produção, a fabricante exige pagamento antecipado correspondente a 50% do valor total dos itens. Diante dessa exigência, que envolve um desembolso significativo, o preposto da contratada formalizou ao gestor do contrato solicitação para medição e antecipação do pagamento referente à entrada de 50% demandada pela fabricante. O gestor do contrato analisou o edital de licitação e seus anexos e constatou que não havia sido prevista condição envolvendo antecipações de pagamento.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, à luz da Lei n.º 14.133/2021.

O gestor do contrato, caso tenha registrado o pedido de antecipação de pagamento mediante simples apostila e anexado a documentação que comprove a realização do pedido e os pagamentos já realizados pela contratada, poderá aprovar prontamente o boletim de medição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076161

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

172) Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

As despesas referentes a serviços sustentáveis podem ter a ordem cronológica de pagamento alterada pela administração, mediante prévia justificativa da autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934981

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias (arts. 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021)

173) Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 en.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É válida a previsão de meios alternativos de resolução de controvérsias no âmbito do contrato administrativo, desde que previstos quando da celebração do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4173511

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (ARSAL)/ARSAL/Direito/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

174) Julgue o item que se segue, com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021.

A sanção de impedimento de licitar e contratar produz efeitos perante a administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, assim como ocorre com a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3313567

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

175) Considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Caso o contratado, injustificadamente, retarde a entrega do objeto contratual, a administração pública contratante poderá aplicar-lhe a sanção de impedimento de licitar e de contratar com órgãos públicos de quaisquer entes federados por até 3 anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514044

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

176) Com base nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte a respeito de aspectos atinentes à improbidade administrativa e a licitações.

No âmbito dos contratos administrativos, no caso de inadimplência do particular, somente poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas no contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775680

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

177) A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar exige prévia análise jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793965

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

178) No que se refere às normas de licitação e contratos administrativos previstas na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a ser aplicada pelas autarquias federais é ato que compete ao ministro de Estado a que se subordina a entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854621

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

179) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Será aplicada a advertência quando o contratado der causa à inexecução total do contrato e não se justificar a aplicação de penalidade mais grave.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075584

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

180) No que tange ao processo administrativo, às licitações e contratos administrativos, à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte.

Sempre que a administração pública constatar atuação ilícita dolosa do contratado, poderá adotar a desconsideração da personalidade jurídica e estender as sanções aplicáveis à pessoa física dos administradores da pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2761135

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

181) Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 quanto às modalidades e aos procedimentos das licitações e contratação públicas, à reconsideração e ao recurso, às sanções administrativas e aos efeitos dos recursos administrativos.

O contratado que der causa ao retardamento da execução do objeto licitado estará sujeito à sanção de advertência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1906136

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logistica, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

182) No que se refere à Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsequente.

As transgressões por fraudar licitação ou contrato, em prejuízo da administração pública, classificam-se, de acordo com a intensidade, em leves ou graves, e geram, além de multa, penas de detenção ou de reclusão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3313610

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

183) Julgue o item subsecutivo, relativo a anulação, revogação, sanções e recursos administrativos no âmbito das licitações e contratações públicas.

Fica a critério discricionário da autoridade competente o deferimento ou não de efeito suspensivo ao recurso interposto, bem como ao pedido de reconsideração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661357

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

184) A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Qualquer interessado poderá impugnar edital de licitação até a véspera da abertura do certame, devendo a administração pública responder à impugnação em até 5 dias úteis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661361

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

185) A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Os recursos e pedidos de reconsideração apresentados no processo licitatório não possuem efeito suspensivo, salvo em caso de previsão expressa no edital.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661362

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

186) A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Da decisão que habilita ou inabilita licitante cabe recurso, mas sua apreciação ocorre em fase única, não sendo admitida a interposição sucessiva de recursos hierárquicos sobre o mesmo ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2761132

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

187) Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 quanto às modalidades e aos procedimentos das licitações e contratação públicas, à reconsideração e ao recurso, às sanções administrativas e aos efeitos dos recursos administrativos.

Nas contratações de obras ou serviços de relevante interesse público, o efeito suspensivo ao recurso interposto de decisão prolatada durante o procedimento licitatório dependerá de análise da autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3258615

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

188) No que se refere ao controle da administração pública, a contratos administrativos e ao processo administrativo, julgue o item a seguir.

No que se refere ao controle das contratações públicas realizadas com base na Lei n.o 14.133/2021, o Poder Judiciário integra a terceira linha de defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3313556

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

189) Considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Servidor público que atuou na fiscalização do contrato tem a prerrogativa de conduzir processo de apuração de infração contratual e aplicação de sanções no âmbito de tal contrato, observados os princípios que regem os contratos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2794997

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

190) Com base nas Leis n.º 8.666/1993, n.º 14.133/2021 e n.º 10.520/2002, julgue o próximo item.

A omissão na prestação das informações dos atos licitatórios impede as deliberações dos órgãos de controle e retardam a aplicação dos prazos de tramitação e de deliberação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854649

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

191) A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Os contratos administrativos deverão submeter-se ao controle de risco, ao menos, uma vez por ano, podendo o gestor requerer que esse controle seja mensal, caso necessário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado